Casación 3470-2015, Lima Norte

Indemnización por daños y perjuicios · Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema · 9 de setiembre de 2016

Expositor 1
Hechos y partes

Expositor 2
Demanda y proceso

Expositor 3
El recurso

Expositor 4
Responsabilidad civil

Expositor 5
Decisión y cierre

Tres empresas, una obra

Expositor 1



US$ 75,000

penalidad que Ambev ejecutó a Graco

US$ 1,000

por día de retraso (acta del 16 jul. 2010)

3,900 m²

de asfaltado subcontratado a El Mirador

Graco sostiene que El Mirador no hizo el asfaltado según las especificaciones técnicas de Ambev.

La demanda: tres pretensiones

Expositor 2

Primera pretensión principal

US$ 75,000

Que El Mirador le reembolse la penalidad (obligación de dar suma de dinero).

Rechazada · quedó firme

Pretensión subordinada

US$ 75,000

El mismo monto, pero como indemnización por daños y perjuicios.

Única materia de casación

Segunda pretensión principal

US$ 47,247.60

Letra de cambio ejecutada en el Callao: pide compensar deudas cruzadas.

Rechazada · quedó firme

Defensa de El Mirador: no hay contrato con Ambev ni obligación de pagar penalidad alguna.

El recorrido procesal

Expositor 2

Mar. 2012

Demanda

Graco demanda a El Mirador por la vía abreviada.

Ene. 2014

4.º Juzgado Civil, Lima Norte

Declara infundada la demanda en todos sus extremos.

Ene. 2015

1.ª Sala Civil, Lima Norte

Confirma: el contrato con Ambev no obliga a El Mirador.

Set. 2016

Corte Suprema

Fundada: casa la sentencia, anula y reenvía.

Las dos instancias respondieron una pregunta distinta a la que se discutía.

Falló la motivación

Expositor 3

Lo que alegó Graco

- Infracción de la motivación (arts. 139.3 y 139.5 de la Constitución)
- El Mirador no cumplió las especificaciones técnicas y no lo negó ni probó
- El subcontrato existe: se demanda por lo incumplido en él

Lo que dijo la Suprema

- Motivar es dar razones y valorar la prueba de forma racional
- Los jueces solo vieron que el contrato con Ambev no obliga a El Mirador
- Nadie decidió si el incumplimiento de El Mirador causó la penalidad

Pruebas que las instancias no valoraron

Carta notarial | **Propuesta de trabajo** | **Presupuesto** | **Correos** | **Facturas con adelanto** | **Órdenes de compra**

Responsabilidad civil

Expositor 4

1. Antijuridicidad

Conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico.

Aquí: asfaltado fuera de especificaciones

2. Factor de atribución

Título por el que se asume responsabilidad: dolo o culpa.

Aquí: culpa de El Mirador en la inejecución

3. Nexo causal

Relación de causa y efecto entre el hecho y el daño.

Aquí: ningún juez lo analizó

4. Daño

Lesión al interés protegido; patrimonial o extrapatrimonial.

Aquí: penalidad de US$ 75,000

Complemento nuestro (no figura en la sentencia): quien demanda prueba incumplimiento, daño y nexo; la culpa del deudor se presume (art. 1329 del Código Civil).

La decisión de la Suprema

Expositor 5

Fundado

El recurso de casación de Graco.

Nula

La sentencia de vista de la Sala Superior.

Insubsistente

La sentencia del Juzgado, infundada en todos sus extremos.

Reenvío

El Juzgado dicta nueva sentencia valorando la prueba.

Alcance

Solo la pretensión subordinada (la indemnización). Las otras dos siguen firmes.

Lo que no decidió

No dio la razón a Graco en el fondo ni declaró responsable a El Mirador.

Qué nos llevamos

1. La Suprema no resolvió quién tiene la razón: exigió motivar y valorar toda la prueba.

2. Un contrato obliga solo a quienes lo firmaron, pero un subcontrato de hecho también genera obligaciones.

3. Para indemnizar deben probarse los cuatro elementos; el nexo causal define si hay monto que pagar.

! Lectura crítica: la relación entre Graco y El Mirador es contractual (art. 1321 del Código Civil), y la sumilla dice más de lo que se resolvió.